Câu 4 (1 điểm): *Hợp đồng nói trên có hiệu lực pháp luật hay không?Tại sao?*

Tình tiết bổ sung

Về hợp đồng lắp đặt dây chuyền nói trên, Ông Ngọc đã thanh toán cho Công ty Thiết San 860 triệu đồng. Đợt 1 ngày 30.4.X: 560 triệu đồng, đợt 2 ngày 9.6.X: 160 triệu đồng, đợt 3 ngày 1.7.X: 140 triệu đồng. Ngày 10.7.X, Công ty Thiết San đã tiến hành lắp đặt công trình và yêu cầu Ông Ngọc thanh toán nốt số tiền còn lại của hợp đồng nhưng ông Ngọc từ chối. Sở dĩ Ông Ngọc không thanh toán nốt số tiền còn lại bởi ông đã vận hành máy đúng yêu cầu và đã mua hóa chất xử lý nước thải để đảm bảo tiêu chuẩn nước thải nhưng khi tiến hành thẩm định cơ quan chức năng đã có kết luận kết quả thẩm định kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở sản xuất của ông Ngọc không đạt yêu cầu.

Mặc dù đã khiếu nại nhưng Công ty Thiết San vẫn không cử người đến kiểm tra và sửa chữa hệ thống xử lý nước thải. Ngày 18.10.X, qua kiểm tra Phòng tài nguyên và môi trường thị xã Long Khánh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở Phạm Ngọc Hồng vì gây ô nhiễm môi trường do không xử lý nước thải, yêu cầu cơ sở ngừng hoạt động kể từ ngày 18.10.X.

Ông Ngọc đã đề nghị Công ty Thiết San phải lắp đặt máy mới đúng tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc trả lại 860 triệu đồng và tháo dỡ toàn bộ hệ thống mà Công ty này đã lắp đặt để ông thuê đơn vị khác thiết kế và lắp đặt hệ thống mới nhưng Công ty Thiết San không có ý kiến trả lời. Giữa hai bên phát sinh tranh chấp. Ông Ngọc có ý định khởi kiện Công ty Thiết San ra Tòa án.

Ông Ngọc xác định những thiệt hại mà ông phải gánh chịu như sau:

- Nộp phạt hành chính: 1 triệu đồng;
- Mua hóa chất xử lý nước thải: 18 triệu đồng;
- Trả lãi tiền vay ngân hàng để mua máy: 130 triệu đồng;
- Thiệt hại cho những ngày tạm ngừng sản xuất: 20 triệu đồng;
- Phí tư vấn pháp luật: 5 triệu đồng.

Ông muốn nhờ Luật sư tư vấn về việc khởi kiện đòi bồi thường những thiệt hại nêu trên.

Câu 5 (1,5 điểm): *Xác định những thông tin cần làm rõ để tư vấn cho khách hàng những khoản thiệt hại nào có khả năng được Tòa án chấp nhận*

Tình tiết bổ sung

Tháng11/X, Chủ doanh nghiệp khởi kiện ra Tòa án. Đơn kiện có các yêu cầu: Buộc Công ty Thiết San nhận lại dây chuyền xử lý nước thải, buộc Công ty Thiết San trả lại 860 triệu đồng và đòi bồi thường thiệt hại với những khoản nói trên. Luật sư kiểm tra các tài liệu và hoàn toàn có cơ sở để khẳng định Công ty Thiết San đã vi phạm hợp đồng.

Câu 6 (1 điểm): *Xác định những tài liệu khách hàng cần chuẩn bị cho việc khởi kiện*

Câu 7 (1 điểm): *Luật sư tư vấn cho khách hàng khởi kiện ra Tòa án nào? Tại sao?*

Câu 8 (2 điểm): *Luật sư hãy phân tích, đánh giá khả năng được chấp nhận đối với các yêu cầu khởi kiện để khách hàng cân nhắc việc khởi kiện*